

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 806/2535

บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
จำกัด

ผู้ร้อง

นายศิริชัย สิงห์ทิศ

ผู้คัดค้าน

นายโสภิต จันทไทย ทนายผู้คัดค้าน ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

ผู้คัดค้านเห็นว่า ศาลแรงงานกลางยังวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคลาดเคลื่อนบางข้อบางประเด็น โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 41)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้าน ด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือ

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ร้อง ลงโทษนายศิริชัย สิงห์ทิศ กรรมการลูกจ้างผู้คัดค้าน โดยการตักเตือนเป็นหนังสือได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 39)

ทนายผู้คัดค้านยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าในวันที่ 6 และ 20 สิงหาคม 2534 เวลา 16 นาฬิกาเศษซึ่งเป็นเวลาทำงาน ผู้คัดค้านได้ละทิ้งหน้าที่การทำงานไปรับค่าจ้างโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.3ในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษ ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานผู้ร้องรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านออกไปรับ ค่าจ้างก่อนเวลางานเลิก เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าในวันที่ 6 และ 20 สิงหาคม 2534 เวลา 16 นาฬิกาเศษซึ่งเป็นเวลาทำงาน ผู้คัดค้านได้ละทิ้งหน้าที่การทำงานไปรับค่าจ้างโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.3ในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษ ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานผู้ร้องรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านออกไปรับ ค่าจ้างก่อนเวลางานเลิก เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่
รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>